

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2986/2537

บริษัท แอลวีดี คอมพานี เอ็นวี จำกัด

นาย เจริญ พฤกษ์ สุธางค์กรกุล

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 801, มาตรา 818, มาตรา 845

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์มอบหมายให้จำเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า จำเลยขายสินค้าโจทก์แล้วไม่ส่งมอบเงินมัดจำค่าสินค้าแก่โจทก์เป็นการกล่าวอ้างว่า จำเลยในฐานะตัวแทนขายได้รับทรัพย์สินไว้แทนตัวการแล้วมิได้ส่งมอบให้แก่โจทก์ ซึ่งเป็นตัวการ เป็นการผิดสัญญาตัวแทนและบรรยายคำขอบังคับ ขอให้ศาลบังคับให้ จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์โดยมีหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า พร้อมหนังสือของจำเลยที่รับทราบการสั่งซื้อสินค้า และยอมรับการเป็นตัวแทนขาย สินค้าให้แก่โจทก์ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม โจทก์แต่งตั้งจำเลยเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องจักรของโจทก์ในประเทศไทย จำเลยมีหน้าที่แนะนำผู้ซื้อเกี่ยวกับการติดตั้ง เครื่องจักรให้ถูกต้อง ดูแลให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรทุกชิ้นก่อนที่จะใช้เครื่องจักร ดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบในการให้บริการหลังการขายตามสัญญา จำเลยจึงเป็น ตัวแทนของโจทก์มิใช่ทายหน้า จำเลยจะต้องส่งมอบเงินมัดจำให้แก่โจทก์ซึ่งเป็น ตัวการ เมื่อจำเลยไม่ส่งมอบจึงต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมาย แห่งและพาณิชย์ มาตรา 811 เมื่อสัญญาตัวแทนมีข้อกำหนดว่า ราคาสินค้าที่ตัวแทน จะเสนอแก่ผู้ซื้อนั้น จะต้องไม่สูงกว่ารายการราคาสินค้าที่ส่งให้แก่ตัวแทน ดัง นั้นการขายสินค้าเกินราคาให้แก่ลูกค้า และไม่ส่งเงินมัดจำดังกล่าวให้แก่โจทก์ซึ่งเป็น

ตัวการ จึงเป็นการที่ตัวแทนทำมิชอบด้วยหน้าที่ ตัวแทนไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จในส่วนนี้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศเบลเยียมเมื่อปี 2526 โจทก์ได้แต่งตั้งให้จำเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ในประเทศไทย โดยสัญญาว่า โจทก์จะจ่ายค่าบำเหน็จให้จำเลยร้อยละ 12.5 ของราคาขายสุทธิตามใบกำกับสินค้า และจะจ่ายให้หลังจากที่โจทก์ได้รับค่าสินค้าเต็มจำนวนจากผู้ซื้อแล้ว ต่อมาประมาณเดือนมีนาคม 2528 จำเลยได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายเครื่องปั๊มแบบไฮโดรลิก 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์และเครื่องตัดแบบกิโอตินไฮโดรลิก 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ให้แก่นายดำรงค์ แพร่พานิชชัย ผู้ซื้อในประเทศไทยเป็นเงิน 2,935,000 เบลเยียมฟรัง ผู้ซื้อได้จ่ายเงิน 2,400,000 บาท เบลเยียมฟรังให้โจทก์ แล้วส่งเงินมัดจำในการซื้อสินค้าดังกล่าว 535,000 เบลเยียมฟรัง ซึ่งคิดเป็นเงินไทยขณะนั้น 237,200 บาท ผู้ซื้อได้ชำระให้จำเลย แต่จำเลยไม่ส่งให้โจทก์ โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยไม่ชำระ โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2528 ถึงวันฟ้อง เป็นเงิน 13,342 บาทรวมเป็นเงิน 250,542 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 250,542 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2521 โจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาให้จำเลยช่วยชี้ช่องแนะนำให้ผู้ซื้อในประเทศไทยสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องปั๊มเหล็กจากโจทก์ โดยโจทก์ให้ค่านายหน้าแก่จำเลยร้อยละ 12.5 จากยอดขายสุทธิในใบสั่งซื้อซึ่งไม่รวมค่าระวางเรือ เบี้ยประกัน และค่าภาษีศุลกากรต่าง ๆ จำเลยไม่ได้เป็นตัวแทนของโจทก์ ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม ราคาสินค้าที่จำเลยขายให้นาย

ดำรงสูงกว่าราคาสินค้าที่โจทก์กำหนดให้ขาย ซึ่งเป็นราคาสินค้าที่โจทก์ต้องการส่วนหนึ่ง และผลประโยชน์ของจำเลยอีกส่วนหนึ่ง คือในรายการที่ 1 ผลประโยชน์ของจำเลย 300,000 เบลเยียมฟรัง รายการที่ 2 ผลประโยชน์ของจำเลย 235,000 เบลเยียมฟรัง รวมทั้งสิ้น 535,000 เบลเยียมฟรัง เงินจำนวนนี้โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับการขายสินค้าจำเลยแต่ผู้เดียวมีสิทธิที่จะได้รับ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินจำนวนนี้จากจำเลย การที่จำเลยชี้ช่องให้โจทก์กับนายดำรงทำสัญญาขายสินค้ากันตามรายการเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 นั้น เครื่องตัดแบบกิโยตินไฮโดรลิก 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ซื่อขายกันเพียง 800,000 เบลเยียมฟรัง จำเลยมีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากโจทก์ 116,425 เบลเยียมฟรัง หรือ 73,347.75 บาท และเครื่องปั๊มแบบไฮโดรลิก นายดำรงได้ขอเปลี่ยนเป็นรุ่นเล็กลงมาพร้อมอุปกรณ์ในราคา 1,350,000 เบลเยียมฟรัง จำเลยมีสิทธิได้รับค่านายหน้าอีก 168,750 เบลเยียมฟรัง หรือ 106,312 บาท นอกจากนี้โจทก์ยังค้างชำระหนี้ค่านายหน้าและหนี้อื่น ๆ บางส่วนซึ่งเป็นหนี้ที่เกี่ยวพันกัน และต่อเนื่องกันในระหว่างที่จำเลยเป็นนายหน้าขายสินค้าให้โจทก์อีกรวม 10 รายการ เป็นเงิน 4,392,952 เบลเยียมฟรัง หรือ 2,767,559.70 บาท โจทก์ได้ชำระให้จำเลยเพียงบางส่วนเป็นเงิน 3,546.111 เบลเยียมฟรัง หรือ 2,234,049.90 บาท โจทก์คงค้างเงินที่จะต้องชำระให้จำเลย 846,841 เบลเยียมฟรัง หรือ 533,509.83 บาท จำเลยทวงถามแล้วแต่โจทก์ไม่ชำระ จึงขอให้ยกฟ้องโจทก์และบังคับให้โจทก์ชำระเงิน 846,841 เบลเยียมฟรัง หรือ 533,509.83 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์มิได้แต่งตั้งให้จำเลยเป็นนายหน้า แต่มอบหมายให้จำเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ในประเทศไทยจำเลยจึงต้องส่งคืนเงินมัดจำ 535,000 เบลเยียมฟรังให้แก่โจทก์ สำหรับค่าบำเหน็จจากการที่นายดำรงซื้อสินค้าจากโจทก์ตามรายการเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 รวม 2 รายการ นั้นเมื่อจำเลยปฏิบัติผิดสัญญาในการเป็นตัวแทนจำเลยก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จ

ส่วนนี้ โจทก์มิได้ค้างชำระค่านายหน้าตามรายการฟ้องแย้ง ฟ้องแย้งของจำเลย
เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 250,542 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีของต้นเงิน 237,200 บาท นับแต่วันฟ้อง(วันที่ 17 กันยายน 2529) เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ส่วนฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์มอบหมายให้จำเลยเป็นตัวแทน
จำหน่ายสินค้าของโจทก์ โดยจ่ายค่าบำเหน็จร้อยละ 12.5 ของราคาขายสุทธิให้จำเลย
ต่อมาจำเลยตกลงขายสินค้าของโจทก์ให้นายดำรงค์แล้วไม่ส่งมอบเงินมัดจำค่าสินค้า
ให้โจทก์ อันเป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ว่า จำเลยใน
ฐานะเป็นตัวแทนขายได้รับทรัพย์สินไว้แทนตัวการแล้วมิได้ส่งมอบให้แก่โจทก์ซึ่ง
เป็นตัวการ เป็นการผิดสัญญาตัวแทน พร้อมทั้งคำขอบังคับ กล่าวคือ ขอให้ศาล
บังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ย โดยมีหลักฐานการสั่งซื้อ
สินค้าพร้อมหนังสือของจำเลยที่รับทราบการสั่งซื้อสินค้า และยอมรับการเป็นตัวแทน
ขายสินค้าให้แก่โจทก์ จึงประกอบเป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานั้นแล้วโดย
ครบถ้วน ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมแต่อย่างใด

ข้อตกลงตามสัญญาซึ่งโจทก์แต่งตั้งจำเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรของ
โจทก์ในประเทศไทย จำเลยมีหน้าที่แนะนำผู้ซื้อเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักรให้ถูก
ต้อง และจะดูแลให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรทุกชิ้นโดยถูกต้องก่อนที่จะใช้

เครื่องจักรดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบในการให้บริการหลังการขายตามสัญญาข้อ 13 และข้อ 14 จำเลยต่ำลงเป็นตัวแทนให้แก่โจทก์ด้วยการลงลายมือชื่อรับทราบการแต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งต่อมาจำเลยได้ทำตามคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนของโจทก์ โดยลงลายมือชื่อที่ช่องผู้ขายในสัญญาขายเครื่องตัดโลหะไฮโดรลิกแบบกโยตินของโจทก์ กับนายดำรงศรีในฐานะผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขาย จำเลยก็แปลข้อความในสัญญาเอกสารหมายเลข จ.6 ว่าโจทก์แต่งตั้งจำเลยเป็นตัวแทน ฉะนั้นจึงต้องฟังว่า จำเลยเป็นตัวแทนของโจทก์ มิใช่ นายหัตถ์ ซึ่งไม่มีสิทธิทำการแทนตัวการ และไม่มีหน้าที่ใดหลังการซื้อช่องให้มีการทำสัญญากันแล้ว เมื่อจำเลยเป็นตัวแทนของโจทก์ เงินมัดจำสินค้าที่จำเลยรับจากนายดำรงศรีในการเป็นตัวแทนขายสินค้าของโจทก์ จำเลยจะต้องส่งมอบให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นตัวการ เมื่อจำเลยไม่ส่งมอบ กลับนำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว จำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นับแต่วันที่ได้นำไปใช้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 811

เมื่อสัญญาตัวแทนเอกสารหมายเลข จ.6 ข้อ 11 มีข้อกำหนดว่าราคาที่ตัวแทนเสนอแก่ผู้ซื้อนั้นจะต้องไม่สูงกว่ารายการราคาที่แอลวีดี ส่งให้แก่ตัวแทน ยกเว้นในกรณีพิเศษซึ่งตัวแทนเห็นว่ายุติธรรม ดังกล่าว การขายสินค้าทั้งสองรายการเกินราคาให้แก่ลูกค้า และไม่ส่งเงินมัดจำดังกล่าวให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นตัวการ จึงเป็นการที่ตัวแทนทำมิชอบด้วยหน้าที่ตัวแทน จึงไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จในส่วนนี้ และฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยังเป็นเจ้าหนี้จำเลยอยู่ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนาจ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ